DER NEWSLETTER

DATENSTAAT

AUSGABE 1 · 18. OKTOBER 2026 · 4 BEITRÄGE · 27 MIN.

ÜBERWACHUNG · SICHERHEITSRECHT · DIGITALE GRUNDRECHTE

DIESE WOCHE

Wer weiß was über wen?

Wer wissen will, ob der Bundesnachrichtendienst Software von Palantir nutzt, bekommt keine Antwort.

Diese eine Auskunft, die nicht gegeben wird, zieht sich durch alle Themen dieser Woche. Der Bundestag berät die größte Reform des Geheimdienstrechts seit Jahrzehnten, und die Dienste sollen erstmals eingreifen dürfen. Eine europaweite Recherche zeigt, wie tief Palantir in deutschen Polizeibehörden steckt. In Hamburg greift ein Gericht auf das Rohmaterial einer Redaktion zu. Und der Bundestag beschließt eine digitale Brieftasche, mit der Bürgerinnen und Bürger sich künftig per Smartphone ausweisen können.

Vier Geschichten, eine Frage: Wer weiß was über wen, und wer kontrolliert das?

Ich freue mich, dass Sie dabei sind.

Ghaith Nashawi

IN DIESER AUSGABE

Inhalt

DIE ANALYSE

Das Privileg der Machtlosen

Weshalb die BND-Reform an der Logik scheitern könnte, auf der sie selbst aufbaut

6 Min.

HINTERGRUND

Europas teuerste Black Box

Auf welchem Weg Palantir in die Behörden gelangte und weshalb der Ausstieg so schwierig ist

7 Min.

HINTERGRUND

Die Presse als verlängerter Arm der Justiz?

Weshalb der Zugriff auf die Podcast-Aufnahmen der ZEIT den Block-Prozess weit übersteigt

7 Min.

HINTERGRUND

Die Brieftasche mit der Lücke

Was die staatliche Wallet ab Januar 2027 leistet und woran es ihr noch mangelt

7 Min.

DIE ANALYSE · NACHRICHTENDIENSTE

Das Privileg der Machtlosen

Weshalb die BND-Reform an der Logik scheitern könnte, auf der sie selbst aufbaut

LESEZEIT 6 MIN.

Ob der Bundesnachrichtendienst mit Software von Palantir arbeitet, bleibt unbeantwortet, wenn man danach fragt. Einem europäischen Recherchenetzwerk gegenüber haben Kanzleramt, BND und Verfassungsschutz das weder bestätigt noch bestritten (netzpolitik.org). Parallel dazu liegt dem Bundestag ein Gesetz vor, mit dem ausgerechnet diese Behörden mehr automatisierte Datenanalyse, KI-gestützte Auswertung und zum ersten Mal echte Eingriffsbefugnisse bekommen sollen.

In der ersten Lesung bezeichnete Kanzleramtsministerin Nina Warken den Entwurf als „größte Novellierung" des deutschen Nachrichtendienstrechts. Übertrieben ist das nicht. Denn die Reform dreht nicht bloß an einzelnen Befugnissen, sondern rüttelt an einem Grundsatz, der das deutsche Sicherheitsrecht seit Jahrzehnten trägt.

Worum es im Entwurf geht

Drei Ziele nennt der Regierungsentwurf (Drs. 21/7868): Er will die Dienste stärken, ihre Kontrolle zusammenführen und umsetzen, was das Bundesverfassungsgericht seit 2022 verlangt hat. Zu diesem Zweck werden das BND-Gesetz und das Bundesverfassungsschutzgesetz vollständig neu gefasst; außerdem erhält der Unabhängige Kontrollrat ein eigenes Gesetz.

Der Sache nach lassen sich vier Kernpunkte unterscheiden:

- Der BND bekommt Handlungsbefugnisse. Über „Erweiterte nachrichtendienstliche Maßnahmen" soll er eine Gefahr im Einzelfall abwehren können (§ 51 BNDG-E). Als Beispiel führte Warken an, staatliche Hackerserver abzuschalten.

- Auch der Verfassungsschutz darf eingreifen, und zwar ebenfalls im Inland. Über sogenannte „Schutzmaßnahmen“ kann er verdeckt auf Gegenstände einwirken, die für eine Bedrohung eingesetzt werden.
- Die Datengrundlage wird breiter. Bis zu sechs Monate lang dürfen Inhalte aus der strategischen Aufklärung gespeichert werden, ohne dass weitere Voraussetzungen erfüllt sein müssen (§ 66 Abs. 1 BNDG-E). Dazu treten automatisierte Datenanalyse und Auswertung per KI.
- Die Aufsicht wird neu geordnet. Zuständigkeiten von G10-Kommission und Bundesdatenschutzbeauftragter gehen an den Unabhängigen Kontrollrat über.

Wohin die Reise geht, bringt Innenminister Alexander Dobrindt auf eine Formel: weg von der Informationssammlung, hin zur aktiven Gefahrenabwehr.

Das Grundprinzip: Wer bloß beobachtet, darf schon früh beobachten

Wie viel Sprengkraft in dieser Formel steckt, erschließt sich erst mit Blick auf eine Logik, die das Bundesverfassungsgericht über Jahre hinweg ausgearbeitet hat.

Ein zentraler Unterschied zwischen Polizei und Nachrichtendiensten liegt im Zeitpunkt, ab dem sie aktiv werden dürfen. Für die Polizei ist in der Regel eine konkrete Gefahr nötig. Die Dienste hingegen dürfen deutlich früher hinschauen, nämlich bereits im Vorfeld, sobald sich eine Bedrohung erst andeutet. Karlsruhe hat diese abgesenkte Schwelle hingenommen, allerdings aus einem bestimmten Grund: Beobachten ist den Diensten erlaubt, Eingreifen nicht. Festnahmen, Beschlagnahmen oder das Abschalten von Geräten stehen ihnen nicht zu. Gefährlich wird ihr Wissen erst dann, wenn es bei Stellen landet, die handeln dürfen. Aus diesem Grund hat das Gericht gerade diese Weitergabe von Daten eng eingegrenzt (BVerfG, 1 BvR 1619/17, Leitsatz 3).

Man kann darin ein Privileg der Machtlosen sehen: Je weniger jemand tun darf, desto mehr darf er sehen.

Der Entwurf möchte beides auf einmal – die frühe Beobachtung beibehalten und zusätzlich Eingriffsbefugnisse schaffen. Markus Löffelmann von der Hochschule des Bundes hält die Reform zwar grundsätzlich für erforderlich, bringt das Problem aber genau auf den Punkt: Er attestiert den Schutzmaßnahmen „einen systemverändernden Charakter“ (Stellungnahme, S. 21). Damit verliere die Begründung für die niedrigen Schwellen an Tragkraft. Noch weiter

geht Franziska Görlitz von der Gesellschaft für Freiheitsrechte: Durch die neuen Befugnisse falle genau das Fundament weg, auf dem Karlsruhe den Diensten ihre Vorfeldbefugnisse überhaupt eingeräumt habe (Stellungnahme).

Anders beurteilt das der Staatsrechtler Jan-Hendrik Dietrich. Ein allgemeines Trennungsgebot sei im Grundgesetz nicht verankert, sondern bestehe lediglich einfachgesetzlich. Das Bundesverfassungsgericht kenne nur ein informationelles Trennungsprinzip, und dieses sei einer Abwägung zugänglich. Zudem verschafften die Schutzmaßnahmen dem Verfassungsschutz eben keine klassischen Polizeibefugnisse wie Identitätsfeststellung, Durchsuchung oder Festnahme (Stellungnahme).

An dieser Stelle zeigt sich, worum eigentlich gestritten wird. Die Frage ist nicht, ob irgendein Paragraf zu weit gefasst ist. Gefragt ist vielmehr, ob ein Dienst, dem Eingriffe erlaubt sind, verfassungsrechtlich überhaupt noch als Nachrichtendienst gelten kann.

Der schwerste Einwand: Eingriffe, die nie bekannt werden

Die heftigste Kritik in der Anhörung des Innenausschusses am 12. Oktober zogen die Schutzmaßnahmen des Verfassungsschutzes auf sich. Matthias Bäcker, Staatsrechtler aus Mainz, hält sie für „im Ganzen und ohne Möglichkeit einer Nachbesserung verfassungswidrig“ (Stellungnahme, S. 20) und verlangt, sie ersatzlos zu streichen.

Seine Argumentation lohnt einen genaueren Blick. Heimliche Maßnahmen hat das Bundesverfassungsgericht bislang für die Überwachung gebilligt, also für das bloße Beobachten. Schon dort ist Heimlichkeit eine Ausnahme, die eigens gerechtfertigt werden muss (BVerfGE 118, 168). Bei den Schutzmaßnahmen handelt es sich jedoch nicht um Beobachtung; sie greifen unmittelbar in Eigentum und Freiheit ein. Bäcker sieht darüber hinaus drei Schwierigkeiten:

- Die Eingriffsschwellen sind weit ins Vorfeld einer Gefahr verlagert.
- Eingriffe sind in so gut wie jeden Gegenstand zulässig, auch bei Unbeteiligten.
- Die Maßnahmen werden auf Dauer geheim gehalten. Betroffene erfahren unter Umständen nie davon und können folglich auch nicht den Rechtsschutz in Anspruch nehmen, den Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet.

Einen weiteren Aspekt, der über die Anhörung hinaus Aufmerksamkeit verdient, steuert Görlitz bei: Nach dem Entwurf können Schutzmaßnahmen vollständig automatisiert auf Basis einer Datenanalyse ausgelöst werden (§ 37 Abs. 6 BVerfSchG-E). Software würde

dann nicht mehr nur auswerten, sondern Eingriffe vorbereiten – ohne dass im Einzelfall ein Mensch darüber befindet.

> *„im Ganzen und ohne Möglichkeit einer Nachbesserung verfassungswidrig“*
>
> MATTHIAS BÄCKER ÜBER DIE SCHUTZMASSNAHMEN DES VERFASSUNGSSCHUTZES

Die Palantir-Frage: KI-Analyse ohne klare Grenzen

Und so kehrt die Frage vom Anfang zurück. Im Februar 2023 hatte das Bundesverfassungsgericht über die Palantir-Systeme der hessischen und der Hamburger Polizei zu urteilen (1 BvR 1547/19). Im Kern hielt es fest: Automatisierte Datenanalyse stellt einen eigenständigen Grundrechtseingriff mit eigenem Gewicht dar. Wie schwer dieser wiegt, richtet sich danach, welche Daten verarbeitet und welche Methoden zugelassen werden. Beides hat der Gesetzgeber selbst einzugrenzen.

Für die Analysebefugnis des Verfassungsschutzes (§ 37 BVerfSchG-E) erkennt Löffelmann ein „sehr hohes verfassungsrechtliches Risiko“: Daten würden anlasslos für Analysen bereitgehalten, und methodische Schranken fehlten – auch mit Blick auf selbstlernende Systeme. Görlitz beanstandet, dass sich die Kontrolle der KI-Systeme auf deren „ordnungsgemäßes Funktionieren“ beschränke. Für lernende Systeme sei das bei Weitem zu unbestimmt.

Offen ist, ob die Maßstäbe aus dem Palantir-Urteil, das sich auf die Polizei bezog, unverändert auf Nachrichtendienste anzuwenden sind. Löffelmann und Görlitz gehen davon aus, dass sie sich im Wesentlichen übertragen lassen.

Wer kontrolliert die Kontrolleure?

Auf all diese Einwände reagiert die Regierung mit einer Zusage: mehr Kontrolle. Der Unabhängige Kontrollrat soll Maßnahmen im Voraus prüfen, die Aufsicht wird zusammengeführt und professioneller aufgestellt. Nach Dietrichs Einschätzung ist die deutsche Kontrolle bereits jetzt „im internationalen Vergleich führend“; positiv hebt er hervor, dass künftig hauptamtliche statt ehrenamtlicher Kontrolleure tätig werden.

Die Skepsis der Kritiker richtet sich weniger gegen das Konzept als gegen die Ausstattung. Görlitz moniert, dem Kontrollrat fehle das technische Know-how, um komplexe Hacking- und Analysewerkzeuge zu prüfen. Löffelmann hält die Vorabkontrolle zwar für weitgehend gelungen, möchte sie aber ausdrücklich auch auf die Schutzmaßnahmen ausdehnen.

Argumente für die Reform

Der Fairness halber gehört auch dazu: Die Bedrohungslage ist eine andere geworden. Cyberangriffe, Drohnen über kritischer Infrastruktur und russische Einflussoperationen sind real. Im Verfassungsblog vertritt Heiko Meiertöns die Ansicht, die Befürchtung einer „Lizenz zum Töten“ sei weitgehend unbegründet, weil Friedenspflicht und Völkerrecht gezielte Tötungen und paramilitärische Strukturen ausschlössen. Er schlägt einen „Nachrichtendienst Plus“ vor – keinen Geheimdienst nach dem Muster der CIA.

Einordnung

Was sich verteidigen lässt und was nicht, hält die Reform nicht sauber auseinander. Dass der BND im Ausland einen Hackerserver abschalten darf, ist verfassungsrechtlich begründbar. Ein Verfassungsschutz hingegen, der im Inland verdeckt eingreift, bereits früh tätig werden darf und Betroffene niemals unterrichtet, untergräbt genau die Logik, mit der Karlsruhe ihm seine Vorfeldbefugnisse überhaupt erst zugestanden hat.

Bleibt es beim jetzigen Entwurf, dürfte er mit hoher Wahrscheinlichkeit in Karlsruhe enden. Dort steht dann eine Frage im Raum, die bereits das Palantir-Urteil aufgeworfen hat: Wie lässt sich die Analyse-Software von Diensten kontrollieren, die nicht einmal offenlegen, welche Software sie einsetzen?

HINTERGRUND · POLIZEI & PALANTIR

Europas teuerste Black Box

Auf welchem Weg Palantir in die Behörden gelangte und weshalb der Ausstieg so schwierig ist

LESEZEIT 7 MIN.

Europäische Staaten haben mindestens 1,4 Milliarden Euro für Palantir-Software ausgegeben. So lautet das Ergebnis einer Recherche, die das niederländische Medium Follow The Money gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten aus 18 Ländern durchgeführt hat (Follow The Money). Vermutlich ist der wahre Betrag noch größer, denn manche Regierungen – darunter die Niederlande und Schweden – verweigerten Auskünfte. Deutscher Partner der Recherche war netzpolitik.org (netzpolitik.org).

Schon die Summe für sich genommen fällt ins Auge. Aufschlussreicher ist allerdings, was die Recherche über die Beziehung zwischen Staat und Software offenlegt: Etlichen Behörden ist mittlerweile klar, dass sie sich abhängig gemacht haben. Wie sie da wieder herauskommen, weiß dagegen kaum eine.

Elf Länder, drei Einsatzfelder

Auf nationaler Ebene haben mindestens elf europäische Staaten Verträge mit Palantir abgeschlossen. Genutzt wird die Software in erster Linie in drei Bereichen:

- Militär: Acht dieser Länder haben ihre Streitkräfte oder Verteidigungsministerien als Kunden. Selbst die NATO greift auf Palantir zurück: Für ihr Hauptquartier der Operationsführung kaufte sie im März 2025 das KI-gestützte „Maven Smart System“ (NATO NCIA).
- Polizei: Nationale Polizeibehörden in fünf Ländern arbeiten mit der Palantir-Software Gotham, unter anderem in Dänemark, Finnland und Norwegen. In Deutschland und Großbritannien geschieht das auf Ebene der Länder bzw. Regionen (Follow The Money).

- Gesundheit: Den größten Kunden in Europa stellt Großbritannien mit knapp einer Milliarde Pfund seit 2012; davon entfallen allein 330 Millionen Pfund auf eine Datenplattform des Gesundheitsdienstes NHS (Silicon UK).

Deutschland: vier Länder, ein Rahmenvertrag

Hierzulande sind es die Bundesländer, die Palantir nutzen. Über die Gesamtkosten herrscht Uneinigkeit: Laut Follow The Money liegen die deutschen Ausgaben zwischen 47 und 86 Millionen Euro. netzpolitik.org errechnet für vier Länder über 95 Millionen Euro, bezieht dabei jedoch auch Hardware und Betrieb ein.

LAND	SYSTEM	KOSTEN	STAND
Nordrhein-Westfalen	DAR	rund 47 Mio. € seit 2019	Vertrag um ein Jahr verlängert, Software neu ausgeschrieben
Bayern	VeRA	rund 25,3 Mio. €	Vertrag bis April 2027, einjährige Verlängerung geplant
Baden-Württemberg	–	rund 25 Mio. € für fünf Jahre	keine Ausstiegsklausel, laut netzpolitik.org noch nicht im Einsatz
Hessen	Hessendata	nicht offengelegt	seit 2017 im Einsatz

Bayern kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, die weit über die Landesgrenzen hinausreicht. Der Freistaat hat mit Palantir einen sogenannten Mantelrahmenvertrag vereinbart. Eine Öffnungsklausel erlaubt es dem Bund und sämtlichen Länderpolizeien, Leistungen abzurufen, ohne eine eigene Ausschreibung durchführen zu müssen. Eine bundesweite „Bundes-VeRA“ abzurufen, bliebe allein dem Bundesinnenministerium vorbehalten. Das ergibt sich aus einer Antwort des bayerischen Innenministeriums an den Landtag (Bayerischer Landtag, Drs. 19/9404). Im September gab das Ministerium bekannt, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern. Zur Begründung hieß es, solange keine europäische oder deutsche Alternative bereitstehe, könne die Polizei auf die Analysefähigkeiten von VeRA nicht verzichten (dpa-AFX). Vertraglich sind bis zu vier derartige Verlängerungen möglich.

Baden-Württemberg passte für den Einsatz von Palantir sogar eigens sein Polizeigesetz an. Rund 25 Millionen Euro kostet der Vertrag über fünf Jahre, eine Ausstiegsklausel sieht er nicht vor (Stuttgarter Zeitung). Sogar die Grünen, die mitregieren, erklärten seinerzeit: „Wir

hätten lieber keinen Vertrag mit Palantir.“ Auf lange Sicht plant das Land, zusammen mit Airbus Defence and Space und Schwarz Digits eine eigene Lösung zu entwickeln.

Den genauesten Blick verdient derzeit Nordrhein-Westfalen. Nach dem neuen Polizeigesetz sind selbstlernende Systeme zulässig, und das Training von KI ist ausdrücklich erlaubt. Trainingsdaten müssen nicht anonymisiert werden, sofern das einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde. Die Landesdatenschutzbeauftragte Bettina Gayk äußert „Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit“ des Gesetzes; ihre Einwände seien im Gesetzgebungsverfahren unberücksichtigt geblieben (netzpolitik.org).

Der Bund: Abkehr ohne Bestätigung

Beim Bund zeigt sich ein widersprüchliches Bild. Übereinstimmenden Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zufolge hat das Bundesamt für Verfassungsschutz Palantir eine Absage erteilt und sich stattdessen für die Software ArgonOS des französischen Anbieters ChapsVision entschieden (WinFuture). In vollem Umfang nutzen darf das Amt sie diesen Berichten nach aber erst, wenn das Nachrichtendienstrecht reformiert ist.

Eine offizielle Bestätigung bleibt die Bundesregierung schuldig. Auf eine Kleine Anfrage der Linken hin lehnte sie jede Auskunft zu Software, Kosten und Vertragspartner ab – selbst in eingestufter Form – und berief sich dabei auf das Staatswohl (BT-Drs. 21/7079). Aus derselben Antwort lässt sich entnehmen, dass im Bund-Länder-Programm P20 eine gemeinsame Analysefähigkeit für die Polizei entstehen soll. Welche Produkte dafür in Betracht kommen, Palantir eingeschlossen, ist bislang nicht entschieden.

Auch BND und MAD wollten Follow The Money gegenüber einen Einsatz von Palantir weder bestätigen noch dementieren.

Was Karlsruhe 2023 entschieden hat

Für Deutschland gibt es dafür einen besonders klaren verfassungsrechtlichen Maßstab. Im Februar 2023 urteilte das Bundesverfassungsgericht über die Rechtsgrundlagen für Hessendata und die Analysesoftware in Hamburg (BVerfG, 1 BvR 1547/19). Die hessische Regelung war in der damaligen Fassung verfassungswidrig, die Hamburger nichtig.

Verboten hat das Gericht die Software nicht. Stattdessen hat es Regeln formuliert:

- Automatisierte Datenanalyse bildet einen eigenständigen Grundrechtseingriff – gleichgültig, auf welchem Weg die Daten erhoben worden sind.

- Die Hürden steigen, je mehr Daten verarbeitet werden und je leistungsfähiger die Methoden sind.
- Daten und Methoden hat der Gesetzgeber selbst zu begrenzen. Soweit er Entscheidungen der Verwaltung überlässt, muss diese sie dokumentieren und veröffentlichen, damit eine Kontrolle möglich bleibt.

Genau der letzte Punkt reibt sich mit den Befunden der Recherche: geheim gehaltene Kosten in Hessen, verweigerte Auskünfte auf Bundesebene und ein Gesetz in NRW, das die Landesdatenschutzbeauftragte für verfassungswidrig hält.

Die Souveränitätsfrage

Zur Grundrechtsfrage tritt eine zweite Debatte, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Im Juni 2026 sprach sich der Wissenschaftsausschuss des britischen Unterhauses dafür aus, den NHS-Vertrag mit Palantir zu beenden. Großbritannien drohe in eine zu große Abhängigkeit von einem US-Unternehmen zu geraten, und die politischen Haltungen des Konzerns seien mit britischen Werten unvereinbar (Silicon UK). Nur wenige Tage danach erklärte der französische Premierminister Sébastien Lecornu, der Inlandsgeheimdienst DGSI werde Palantir durch ChapsVision ablösen: „Wir können im digitalen Bereich keine neuen strategischen Abhängigkeiten akzeptieren“ (Maddyness). Bereits vorher hatte die Schweizer Armee eine Kooperation geprüft und wegen Risiken für die Datensouveränität davon abgeraten. Mit einer Klage gegen die Berichterstattung darüber scheiterte Palantir im Juni vor dem Zürcher Handelsgericht weitgehend (netzpolitik.org).

Palantir widerspricht: Über Souveränität entscheide, wer die Kontrolle über die Daten innehat, nicht die Herkunft des Anbieters. Kunden wählten Palantir, „weil unsere Software funktioniert“.

> *„Wir können im digitalen Bereich keine neuen strategischen Abhängigkeiten akzeptieren.“*
>
> SÉBASTIEN LECORNU, PREMIERMINISTER FRANKREICHS

Einordnung

Was die Recherche zutage fördert, ist ein aus der Industrie vertrautes Muster: der Lock-in-Effekt. Wer Daten, Abläufe und Personal einmal auf ein System zugeschnitten hat, steigt nicht aus, sondern verlängert. Bayern verlängert, NRW verlängert und schreibt neu aus, Baden-Württemberg zahlt fünf Jahre lang ohne Ausstiegsklausel.

In Deutschland wiegt das doppelt schwer. Zum einen fordert Karlsruhe Transparenz und eine gesetzliche Begrenzung, während Kosten und Verträge im Verborgenen bleiben. Zum anderen steht mit dem bayerischen Rahmenvertrag bereits eine Tür offen, durch die Palantir zur bundesweiten Lösung werden könnte, ohne dass ein Parlament auf Bundesebene je darüber befunden hätte.

Dass es auch anders geht, zeigt offenbar der Verfassungsschutz. Offen bleibt, weshalb die Bundesregierung diesen Schritt nicht einmal bestätigen mag.

HINTERGRUND · PRESSEFREIHEIT

Die Presse als verlängerter Arm der Justiz?

Weshalb der Zugriff auf die Podcast-Aufnahmen der ZEIT den Block-Prozess weit übersteigt

LESEZEIT 7 MIN.

Am Morgen des 12. Oktober erschienen Beamte des Landeskriminalamts zusammen mit der Staatsanwaltschaft in der Hamburger ZEIT-Redaktion, in der Hand einen Durchsuchungsbeschluss des Landgerichts Hamburg. Es ging um Tonaufnahmen, die die Journalistin Anne Kunze für den Podcast „Zeit Verbrechen: House of Block“ angefertigt hatte (Horizont/dpa).

Durchsucht wurde schließlich nicht. Kunze händigte die Aufnahmen versiegelt von ihrem Laptop aus. Hätte sie das nicht getan, wären nach ihrer Darstellung ihre Privatwohnung und die Redaktion durchsucht worden (t-online, watson). Aus Sicht des Gerichts handelte es sich um eine freiwillige Herausgabe. Gegenüber dem Spiegel sagte Kunze: „Mit Freiwilligkeit hatte diese Situation nichts zu tun.“

Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang: Ein Gericht greift mitten in einem laufenden Verfahren gezielt auf das Rohmaterial einer großen Redaktion zu. Damit stellt sich eine Frage, die Hamburg weit hinter sich lässt: Was taugt der Quellenschutz noch, wenn eine Quelle selbst öffentlich in Erscheinung getreten ist?

Der Fall

Angeklagt ist im Hamburger Block-Prozess die Unternehmerin Christina Block. Ihr wird vorgeworfen, in der Silvesternacht 2023/24 die Entführung zweier ihrer Kinder aus Dänemark beauftragt zu haben, was sie bestreitet. Zu jener Zeit wohnten die Kinder bei ihrem Vater Stephan Hensel (beck-aktuell).

Rund zwei Wochen nach der Entführung sprach Kunze mit der Familie des Vaters, unter anderem mit Hensel, seiner jetzigen Frau, der ältesten Tochter und der damals 13-jährigen jüngsten Tochter. Aus diesen Gesprächen ging der Podcast hervor, dessen erste Folgen

Ende September veröffentlicht wurden. Einem LTO-Kommentar zufolge soll die Polizei etwa 80 Stunden Aufnahmen sichergestellt haben (LTO).

Weshalb das Gericht die Aufnahmen haben will

Die Kammer unter Vorsitz von Richterin Isabel Hildebrandt stützt den Zugriff auf folgende Gründe:

- Beweiswert: Wie eine Gerichtssprecherin mitteilte, könnten die Aufnahmen Umstände berühren, die in der Hauptverhandlung bislang nicht erörtert wurden (Horizont/dpa).
- Schwere Straftat: Grundsätzlich steht Journalisten ein Zeugnisverweigerungsrecht zu (§ 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO). Dieses entfällt jedoch, wenn die Aufklärung eines Verbrechens in Rede steht (§ 53 Abs. 2 S. 2 StPO). Die Kammer beruft sich auf den Vorwurf der schweren Misshandlung von Schutzbefohlenen (Verfassungsblog).
- Keine Enttarnung: Da sich die Quellen im Podcast selbst zu erkennen gegeben hätten, werde kein Informant enttarnt (LTO).

Das wirkt zunächst stimmig. Bei genauerem Hinsehen ergeben sich jedoch mehrere Probleme.

Die rechtlichen Einwände

Erstens: Schutzgut ist die Presse, nicht die Quelle. Hierin liegt der Haupteinwand. Das Gericht unterstellt, der Quellenschutz diene dem Schutz der Informantin; wer sich selbst öffentlich äußere, sei folglich nicht mehr schutzbedürftig. Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof sehen das anders. LTO fasst es treffend zusammen: „Denn die Quelle ist nicht Schutzgut des Quellenschutzes – sondern die Presse, die ihn für ihre Arbeit braucht." In dieselbe Richtung argumentiert der Verfassungsblog-Autor Björn-Hendrik Otte: „Der Informantenschutz dient dem großen Ganzen."

Bereits im Cicero-Urteil von 2007 hob Karlsruhe hervor, dass die Pressefreiheit die Vertraulichkeit der redaktionellen Arbeit sowie das Vertrauensverhältnis zu Informanten schützt (BVerfG, 1 BvR 538/06). Demnach sind Redaktionsdurchsuchungen unzulässig, die ausschließlich oder überwiegend darauf abzielen, einen Informanten ausfindig zu machen. Um eine Enttarnung geht es in Hamburg zwar nicht, der zugrunde liegende Gedanke trifft aber zu: Wer damit rechnen muss, dass jedes Gespräch irgendwann im Gerichtssaal auftaucht, spricht nicht mehr mit Journalisten.

Zweitens: Betroffen ist Rohmaterial, nicht das Veröffentlichte. Öffentlich zugänglich ist der Podcast, die 80 Stunden Aufnahmen sind es nicht. Laut LTO-Kommentar umfassen sie auch Vorgespräche, Schnittmaterial und Passagen, auf deren Ausstrahlung bewusst verzichtet wurde. Eben diese Entscheidung darüber, was erscheint und was nicht, bildet den Kern journalistischer Arbeit.

Drittens: Die Ausnahme greift möglicherweise gar nicht. Gegenüber LTO macht die Strafrechtlerin Anna H. Albrecht darauf aufmerksam, dass die Verbrechensausnahme selbst recherchiertes Material erfasst, nicht hingegen Mitteilungen, die Journalisten gegenüber gemacht wurden. Die Interviews dürften eher zur zweiten, geschützten Gruppe gehören.

Viertens: Die Richter haben in eigener Sache entschieden. Üblicherweise beantragt die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung, über die dann ein unabhängiger Richter befindet. Weil das Verfahren schon läuft, hat hier die erkennende Kammer selbst entschieden – also genau die Richter, die das Material verwerten möchten. Eine nachträgliche Kontrolle durch das Oberlandesgericht komme zu spät, schreibt Markus Sehl in LTO, weil dann bereits vollendete Tatsachen geschaffen seien.

> *„Denn die Quelle ist nicht Schutzgut des Quellenschutzes – sondern die Presse, die ihn für ihre Arbeit braucht.“*
>
> LEGAL TRIBUNE ONLINE

Ein heikles Detail: die Aussage der Tochter

Besonders beachtenswert ist ein Umstand. Nach Angaben von beck-aktuell hat die jüngste Tochter, deren Stimme im Podcast zu hören ist, im Prozess als Zeugin die Aussage verweigert (beck-aktuell). Laut ihrer Anwältin hat die Durchsuchung das Mädchen „sehr erschüttert“. ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo spricht von „grotesker Unverhältnismäßigkeit“, da es sich um ein Opfer handle und nicht um eine Verdächtige (LTO).

Ob und in welcher Weise ihre Äußerungen gegenüber der Journalistin im Verfahren verwertet werden dürfen, ist eine gesonderte Rechtsfrage, die in den Quellen unbeantwortet bleibt.

Die andere Seite

Zur Fairness gehört auch: Die ZEIT steht in diesem Fall nicht auf neutralem Terrain. Bereits vor der Beschlagnahme beanstandete Block-Verteidiger Ingo Bott, der Podcast belege, dass der Vater die Kinder sehr früh mit der Presse in Kontakt gebracht habe. Seine Mandantin höre darin nach zweieinhalb Jahren zum ersten Mal wieder die Stimme ihrer Tochter (beck-aktuell). Die Vorsitzende Richterin hielt fest, die Berichterstattung in den Medien übersteige das übliche Maß bei Weitem; Verteidiger wie Nebenklage-Vertreter hätten selbst Interviews gegeben und in Podcasts gesprochen.

Ob es journalistisch richtig war, während eines laufenden Prozesses einen True-Crime-Podcast mit einer minderjährigen Betroffenen zu produzieren, darüber lässt sich zu Recht streiten. Ob der Staat daraus das Recht ableiten darf, auf das Rohmaterial zuzugreifen, steht auf einem anderen Blatt.

Die Reaktionen

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten und kam aus vielen Richtungen. Die ZEIT hat Beschwerde eingelegt, über die das Hanseatische Oberlandesgericht befinden wird, und ist bereit, notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu ziehen (LTO). Der Deutsche Journalisten-Verband machte darauf aufmerksam, dass die Durchsuchung ausgerechnet zum Start der Hamburger Woche der Pressefreiheit erfolgte. Christian Mihr von Reporter ohne Grenzen nannte den Vorgang einen schweren Angriff auf die Pressefreiheit (Horizont/dpa). Solidarisch zeigten sich außerdem Bild, Süddeutsche Zeitung und Spiegel (watson).

Einordnung

Für Datenstaat ist der Fall mehr als eine Geschichte aus dem Medienrecht. Er offenbart ein Muster, das sich durch die gesamte Woche zieht: Der Staat bedient sich an Daten, die zu einem anderen Zweck entstanden sind. Beim BND betrifft das Kommunikationsdaten, bei der Polizei Datenbanken für Palantir, in diesem Fall journalistisches Rohmaterial.

Im Kern der Argumentation des Landgerichts steckt eine Gefahr. Fällt der Quellenschutz weg, sobald sich eine Quelle öffentlich äußert, wird jedes Interview mit Namensnennung zum möglichen Beweismittel. Damit wäre das Vertrauensverhältnis am Ende, das Karlsruhe im Cicero-Urteil unter Schutz gestellt hat. Die Beschwerde der ZEIT hat daher gute Aussichten, und vermutlich wird der Fall in Karlsruhe enden.

HINTERGRUND · DIGITALE IDENTITÄT

Die Brieftasche mit der Lücke

Was die staatliche Wallet ab Januar 2027 leistet und woran es ihr noch mangelt

LESEZEIT 7 MIN.

Vom 2. Januar 2027 an sollen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ihren Ausweis auf dem Smartphone mit sich führen können. „d-you“ lautet der Name der staatlichen Wallet, deren rechtliche Grundlage der Bundestag am 15. Oktober verabschiedet hat. Union und SPD votierten für das Digitale Identitätengesetz, AfD, Grüne und Linke dagegen (Deutscher Bundestag, ID Tech Wire).

Ambitioniert ist das Vorhaben allemal. Zum ersten Mal soll ein Smartphone als elektronisches Identifizierungsmittel auf dem höchsten Vertrauensniveau fungieren. Allerdings fehlt beim Start gerade jene Funktion, die die Wallet aus Datenschutzperspektive auszeichnen sollte: sich unter einem Pseudonym ausweisen zu können.

Was beschlossen wurde

Mit dem Gesetz (Drs. 21/7408) werden die europäischen Vorgaben zur „Europäischen Brieftasche für die Digitale Identität“ in deutsches Recht überführt. Dem Bericht des Bundestages zufolge soll die Wallet folgende Funktionen bereitstellen:

- den Nachweis der eigenen Identität per Smartphone,
- das Ablegen und Vorzeigen digitaler Dokumente gegenüber Behörden und Unternehmen,
- qualifizierte elektronische Signaturen und Siegel.

Wer die Wallet nutzt, tut das freiwillig; bisherige Wege wie der Personalausweis mit Online-Funktion bleiben bestehen. Anfangs steht nur die Ausweisfunktion zur Verfügung, Führerschein und andere Dokumente sollen später hinzukommen (netzpolitik.org).

Im Digitalausschuss nahm die Koalition an mehreren Stellen Änderungen am Regierungsentwurf vor. So können Nutzerinnen und Nutzer jetzt widersprechen, dass ihr biometrisches Passfoto in der Wallet hinterlegt wird – ursprünglich wollte die Bundesregierung das zur Pflicht machen. Bundesbehörden haben für die Bereitstellung digitaler Nachweise nun 12 statt 24 Monate Zeit, das zentrale Bürgerkonto wird beibehalten, und die Evaluierung des Gesetzes rückt nach vorn. Außerdem ist die Online-Ausweisfunktion bereits ab 13 Jahren nutzbar (Deutscher Bundestag).

Nach dem Gesetzentwurf soll die Wallet die Verwaltung pro Jahr um etwa 121,7 Millionen Euro entlasten. Auf Seiten der Wirtschaft kalkuliert die Regierung mit einem einmaligen Aufwand von 13,5 Millionen Euro und laufenden 1,1 Millionen Euro jährlich (Deutscher Bundestag).

Der europäische Rahmen

Die maßgeblichen Regeln stammen aus Brüssel. Seit dem 20. Mai 2024 gilt die überarbeitete eIDAS-Verordnung, Verordnung (EU) 2024/1183 vom 11. April 2024, unmittelbar in sämtlichen Mitgliedstaaten (EUR-Lex). Jeder Mitgliedstaat ist danach verpflichtet, seinen Bürgern eine solche Wallet bereitzustellen. Das deutsche Gesetz legt in erster Linie fest, wer hierzulande für was zuständig ist (Grams IT-Blog).

Für die Debatte sind einige Vorgaben der Verordnung ausschlaggebend. Sehr große Online-Plattformen sollen die Wallet akzeptieren müssen, sofern Nutzer das wollen (Erwägungsgrund 57). Zudem stellt die Verordnung klar, dass die Wallet eine Funktion bieten soll, mit der Nutzer selbst gewählte Pseudonyme anlegen und verwalten können (Erwägungsgrund 22). Wo das Recht keine Identifizierung vorschreibt, soll es nicht untersagt sein, Dienste unter Pseudonym zu nutzen (Erwägungsgrund 60).

Die Pseudonym-Lücke

Ausgerechnet diese Funktion gibt es zum Start nicht. Gitta Connemann, Staatssekretärin im Digitalministerium, wies darauf hin, dass die technischen Vorgaben der EU-Kommission noch nicht vorliegen (netzpolitik.org). Die Koalition antwortete darauf mit einem Entschließungsantrag: Die Pseudonymfunktion sei rechtlich vorgeschrieben und müsse, sollte sie zum Start nicht bereitstehen, „möglichst schnell“ nachgereicht werden (Deutscher Bundestag). Einen Termin enthält der Antrag nicht, rechtsverbindlich ist er ebenso wenig.

Sogar Markus Reichel, Wallet-Berichterstatter der Union, gestand eine „Lücke“ ein. Andreas Hartl, der für den Bundesdatenschutzbeauftragten sprach, bezeichnete das Fehlen als „misslich aus Datenschutzsicht“. Deutlicher wurde Bianca Kastl vom Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit: „Pseudonyme verkommen im Gesetz zu einer Absichtserklärung“ (Grams IT-Blog).

Weshalb das ins Gewicht fällt, verdeutlicht ein Begriff, der in der Diskussion wiederholt auftaucht: Überidentifikation. Für Unternehmen ist eine staatlich geprüfte Identität auf jedem Smartphone eine Verlockung. Lässt sich die vollständige Identität mit einem Fingertipp nachweisen, steigt der Anreiz, sie auch dort einzufordern, wo sie entbehrlich wäre – beispielsweise in einem Online-Forum oder bei einem Kundenkonto. Pseudonyme würden davor schützen: Man belegt, eine echte und volljährige Person zu sein, ohne Name und Anschrift offenzulegen.

> *„Die Koalition habe die Kritik gelesen, zitiert und eine Stufe unter der Verbindlichkeit abgelegt.“*
>
> CHRISTIAN GRAMS, IT-BLOG

Wer darf was abfragen?

Unmittelbar damit verknüpft ist die Frage, wer Daten aus der Wallet überhaupt abrufen darf. Unternehmen und Behörden, die mit der Wallet arbeiten wollen – die sogenannten vertrauenden Beteiligten –, müssen sich registrieren lassen. Lina Ehrig vom Verbraucherzentrale Bundesverband verlangte, dass eine Behörde im Voraus kontrolliert, ob die angefragten Daten tatsächlich erforderlich sind. Sonst drohten Datenabfragen, „ohne dass diese erforderlich sind“ (Deutscher Bundestag).

Aufgegriffen hat das Gesetz diese Forderung nicht. Das ist jedoch nicht nur dem deutschen Gesetzgeber anzulasten: Die EU-Verordnung bestimmt ausdrücklich, dass die Registrierung „kein Verfahren zur Vorabgenehmigung umfassen“ soll (Erwägungsgrund 17, EUR-Lex).

Regeln hätte das deutsche Gesetz hingegen die nachträgliche Kontrolle können. Gerade hier machen Kritiker die größten Defizite aus: Ein öffentliches Verzeichnis darüber, welche Stelle welche Daten zu welchem Zweck abrufen darf, existiert nicht, und ungeklärt bleibt, welche Sanktionen bei Verstößen greifen (netzpolitik.org). Stattdessen beruft sich das Gesetz auf die Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung, die Unternehmen einhalten

sollen. Thomas Lohninger von der Bürgerrechtsorganisation epicenter.works sprach von einer „fehlenden Müllabfuhr“ und gab zu bedenken, die Wallet könne „entweder zum Rohrkrepierer oder zum Geschenk für Big Tech“ werden. Mehrfach tauchte in der Debatte das Bild eines „Cookie-Banners 2.0“ auf, bei dem Nutzer Datenfreigaben gewohnheitsmäßig wegklicken – so etwa bei der Sachverständigen Kastl und bei der Linken-Abgeordneten Sonja Lemke.

Die Experimentierklausel

Umstritten ist darüber hinaus eine Klausel, die es dem Digitalministerium gestattet, neue Verfahren zu testen und dabei vom Gesetz abzuweichen. netzpolitik.org nennt als Beispiele neue Identitätsnachweise oder die Nutzung der Wallet durch Kinder ab 12 Jahren. Vorab muss das Ministerium lediglich den Digitalausschuss unterrichten und ihm wenigstens zwei Sitzungswochen für eine Stellungnahme einräumen. Ein Veto steht dem Parlament nicht zu.

Im Vergleich zum Entwurf hat die Koalition die Klausel eingegrenzt; so lassen sich Erprobungen beispielsweise nur ein einziges Mal verlängern. Die Forderung des Bundesdatenschutzbeauftragten, BfDI und BSI verpflichtend einzubinden, steht laut Grams jedoch lediglich in der Gesetzesbegründung und nicht im Gesetzestext. Die Linke wollte die Klausel vollständig streichen.

Offene Fragen bei Sicherheit und Umsetzung

Zwei weitere Aspekte trüben den Eindruck. In der Anhörung machte die IT-Sicherheitsforscherin Jiska Classen von der Universität Potsdam darauf aufmerksam, dass weite Teile der Sicherheitsarchitektur „noch nicht öffentlich“ seien. Bei einem System, dem Millionen Menschen ihre Identität anvertrauen sollen, ist das beachtlich.

Hinzu kommt, dass viele der Nachweise, die in die Wallet wandern sollen, in die Zuständigkeit von Ländern und Kommunen fallen. Deren Vertreter erklärten in der Anhörung, der Entwurf reiche für die kommunale Verwaltung nicht aus (Deutscher Bundestag).

Was für das Gesetz spricht

Die Befürworter heben die Freiwilligkeit hervor und sehen die Gelegenheit, die Digitalisierung der deutschen Verwaltung endlich voranzutreiben. Torsten Lodderstedt von der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) bezeichnete den Januar 2027 als

„Start der Skalierung, nicht das Ende unserer Entwicklung“. Pseudonyme, selektive Datenfreigabe und weitere Funktionen sollen folgen. Mit dem Opt-out beim Passfoto und der verkürzten Frist für Bundesbehörden hat die Koalition außerdem Kritik aufgenommen.

Grundsätzlich gegen das Projekt ist die AfD. Mit einem eigenen Antrag (Drs. 21/6650) verlangte sie, auf eine Aufhebung der EU-Vorgaben hinzuwirken, und blieb damit erfolglos.

Einordnung

Die digitale Brieftasche fügt sich in das Muster dieser Woche ein, wenn auch mit umgekehrtem Vorzeichen. Bei BND und Palantir dreht sich alles darum, was der Staat über Bürger weiß. Bei der Wallet hingegen geht es darum, was Bürger über sich offenlegen müssen und gegenüber wem.

Das eigentliche Problem liegt in der Reihenfolge. Zuerst kommt die Infrastruktur für die vollständige Identifizierung, erst danach der Schutz davor. Gewöhnen sich Unternehmen ab 2027 daran, staatlich geprüfte Identitäten abzufragen, lässt sich diese Praxis kaum wieder umkehren, wenn Pseudonyme schließlich bereitstehen. Christian Grams bringt den Umgang der Koalition mit der Kritik treffend auf den Punkt: Sie habe die Kritik „gelesen, zitiert und eine Stufe unter der Verbindlichkeit abgelegt“.

Ob die Wallet der digitalen Selbstbestimmung nützt, entscheidet sich also nicht am 2. Januar 2027. Entscheidend ist, wie rasch die Pseudonyme kommen und ob jemand überwacht, wer welche Daten abruft.

ZAHL DER WOCHE

8

Ermittlungsverfahren mit Staatstrojanern

In acht Ermittlungsverfahren hat der Generalbundesanwalt im Jahr 2024 Staatstrojaner eingesetzt, um laufende Kommunikation zu überwachen. In zwei weiteren Verfahren kam es zu Online-Durchsuchungen, bei denen Ermittler ganze Geräte durchsuchen. Was die Software kostet, bleibt geheim: Die Bundesregierung hält die Angaben für „besonders geheimhaltungsbedürftig". Die Zahlen stammen aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken (Drs. 21/8509, heute im Bundestag). Sie betreffen nur den Generalbundesanwalt, die Länder sind nicht erfasst.

ZUM WEITERLESEN

Drei Empfehlungen

Matthias Bäcker: Stellungnahme zur Geheimdienstreform

Die gründlichste Kritik am Entwurf, 25 Seiten, auch für Nicht-Juristen gut lesbar.

Follow The Money: European countries spend at least €1.4 billion on Palantir

Die europaweite Recherche im Original, auf Englisch, mit Zahlen zu allen elf Ländern.

Bundesverfassungsgericht: Urteil zur automatisierten Datenanalyse

Der Maßstab für alles, was in dieser Ausgabe über KI und Datenanalyse steht. Die Leitsätze lohnen sich.

ZUM SCHLUSS

Bis nächste Woche.

Das war die erste Ausgabe von Datenstaat. Wenn sie Ihnen gefallen hat, leiten Sie sie gern an jemanden weiter, den diese Themen interessieren.

Hinweise, Kritik und Themenvorschläge erreichen mich unter datenstaat@proton.me.

© 2026 DATENSTAAT · datenstaat.eu · Impressum und Datenschutz auf datenstaat.eu